

1502383-59.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... fugir. Está respondendo por um tráfico.

Pois bem.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 13/18); Relatório de Investigação (fls. 64/78); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05); e Auto de Exibição/Apreensão (fls. 24/28).

A autoria é inconteste, conforme depoimento das vítimas e a própria confissão parcial dos fatos pelo acusado.

A vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, Louveira - SP - cep 13290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502383-59.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502383-59.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DE AMORIM

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Corbucci Monti Manzano

Vistos.

EMERSON DE AMORIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II, V e VII, c/c o artigo 29, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal,, porque, conforme a denúncia, no dia 5 de outubro de 2021, por volta das 13h30min, na Rodovia SP-330, altura do Km 71, Primavera, em Louveira, SP, EMERSON DE AMORIM, agindo em concurso e unidade de desígnios com, ao menos, outros três indivíduos, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, e, ainda, com restrição da liberdade das vítimas Aglailson Francisco da Silva e Samuel Anderson Agostinho da Silva, subtraiu, em proveito comum, o caminhão VW 24280, placas FHA8611, pertencente à empresa Aivil Indústria Comércio Importação e Exportação Produtos Siderúrgicos Eireli, carregado com lâminas de aço, bem como um aparelho de telefone celular pertencente a Samuel Anderson Agostinho da Silva, e um canivete pertencente a Aglailson Francisco da Silva.

A denúncia foi recebida em 15/10/2021 (fls. 85/86), o réu pessoalmente citado (fls.

96) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 12/16).

Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridas duas vítimas e duas testemunhas e, ao final interrogado o acusado.

Seguiram-se os debates.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

A vítima Samuel disse que presta serviço autônomo de ajudante de caminhão; que na data dos fatos foi chamado por Aglailson, o qual dirigia um caminhão. Disse que estava cochilando e no momento que acordou já estavam sendo abordados. Disse que viu um carro Palio e dois indivíduos os abordaram e falaram para ficarem de cabeça baixa. Disse que viu que tinha um objeto na mão do indivíduo que o abordou, mas como foi ameaçado de morte ficou de cabeça baixa. Disse que o outro indivíduo pegou o canivete do Aglailson e ficou ameaçando-os. Não consegue reconhecer o acusado. Disse que tinha um terceiro indivíduo que conduziu o caminhão. Disse que um dos roubadores era mais velho e estava com uma jaqueta do Corinthians e o outro era mais novo.

A vítima Aglailson disse que trabalha como motorista. Que na manhã dos fatos saiu da empresa com o caminhão, carregado com chapas de aço galvanizado, tendo como ajudante Samuel. Que trafegava pela Rodovia Anhanguera, com destino à Jundiaí, quando precisou parar o caminhão no acostamento para checar um dos pneus que estava saindo fumaça, o que fez parando em frente ao restaurante Frango Assado de Louveira. Que desceu do caminhão e quando olhava o pneu foi subjugado por um indivíduo, o qual lhe puxou pela camisa jogando-o no chão. Que o mesmo fez menção de estar armado e ordenou para que ele abaixasse a cabeça e entrasse no veículo FIAT PALIO. Que notou que o Samuel já havia sido abordado por um segundo indivíduo e colocado dentro do FIAT PALIO. Que os indivíduos falaram que só queriam o caminhão e depois iam soltá-lo. Que ele trazia no bolso da calça um canivete, objeto esse que foi tomado pelo indivíduo que o abordara, e posteriormente usado pelo mesmo para subjugar a vítima bem como ameaçá-la. Que durante o roubo, Samuel teve um celular subtraído. Que dentro do FIAT PALIO havia dois indivíduos, tomou a direção do caminhão e se evadiu do local dos fatos. Que ato contínuo saíram dali com o FIAT PALIO com destino ao suposto cativeteiro, segundo relatou o motorista do veículo, mas em dado momento ouviu um dos indivíduos dizer que a polícia "estava seguindo". Que abruptamente pararam o veículo e desembarcando saíram correndo em fuga. Que só então levantou a cabeça e viu a aproximação da viatura da Polícia Militar. Que reconheceu o que estava atrás com ele, o acusado Emerson. Subtraíram seu celular e sua carteira e o celular do Samuel. Disse que foram liberados em Jundiaí. Reconheceu o acusado Emerson.

O policial militar Edivaldo disse que no dia dos fatos estava de serviço com seu colega de farda SD MATHEUS, quando por volta das 13h30, e enquanto estavam em patrulhamento pelo bairro Caxambú, ouviram pelo COPOM, quando ele irradiou um possível roubo de carga ocorrido pela cidade de Louveira e que os suspeitos teriam capturado as vítimas e seguiam com um veículo de cor escuro, de pequeno porte. Que prosseguiram com o patrulhamento, oportunidade em que pelo local dos fatos, qual seja, Av. Humberto Cereser, 100, se depararam com um veículo FIAT PALIO, cor preta, cujo condutor, ao notar a presença policial, parou o veículo abruptamente dele desembarcando três indivíduos, todos correndo em sentidos opostos. Que de pronto desembarcaram da viatura policial e saíram no encalço dos suspeitos logrando êxito em conter um deles, então identificado como sendo Emerson. Revistado, o mesmo estava em posse de um canivete e de dois aparelhos celulares. Que dentro do citado veículo, no banco de trás, encontravam-se as vítimas Aglailson e Samuel, as quais entrevistadas disseram que nesta data, horas antes, tinham sido subjugadas por dois indivíduos, sendo um deles o detido Emerson. Disseram também que estavam seguindo com o caminhão VW 24280, placas FHA8611, o qual estava carregado com lâminas de aço, e que era conduzido por Aglailson, isso pela Rodovia Anhanguera, sentido capital interior, sendo que ao pararem no acostamento, defronte ao restaurante Frango Assado de Louveira, foram tomados de roubo e colocados dentro do veículo PALIO. Que um dos roubadores assumiu a direção do caminhão tomando rumo ignorado, enquanto o veículo PALIO seguiu com as vítimas e três indivíduos em direção oposta.

Que o acusado informalmente teria confirmado sua participação no roubo, alegando que não conhecia os demais roubadores, bem como não sabia para onde seriam levados o caminhão e a carga roubados. Que o canivete e um dos aparelhos celulares encontrados com o réu pertenciam às vítimas Aglailson e Samuel, as quais os reconheceram como sendo de sua propriedade, sendo que inclusive uma das vítimas teria dito que esse canivete teria sido usado por Emerson para as ameaças.

Reconhece o acusado em juízo.

No mesmo sentido o depoimento do policial João Matheus.

O réu disse que um rapaz lhe chamou apenas para dirigir o carro e está muito arrependido do crime. Disse que não sabia de quem era o Palio. Sabia que tinha que liberar as vítimas em Jarinu. Relatou que o canivete estava dentro do veículo. Relatou que estava ele e outro rapaz que conseguiu fugir. Está respondendo por um tráfico.

Pois bem.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 13/18); Relatório de Investigação (fls. 64/78); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 05); e Auto de Exibição/Apreensão (fls. 24/28).

A autoria é inconteste, conforme depoimento das vítimas e a própria confissão parcial dos fatos pelo acusado.

A vítima Aglailson reconheceu o acusado como um dos autores do roubo; e a vítima Samuel, embora não tenha reconhecido o acusado, pois ficou com a cabeça baixa o tempo todo, descreveu as características e a roupa que o acusado estava portando no dia dos fatos. Portanto, vislumbro ser possível a condenação do acusado com supedâneo no depoimento das vítimas, que foram firmes no sentido que foi o réu um dos autores do roubo majorado, e os seus depoimentos não restaram isolados das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Ora, como se sabe, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente. Nesse sentido: "Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes). (HC 311.331/MS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 24/03/2015, DJe 08/04/2015); "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 06/05/2014, DJe 16/05/2014).

Ademais, o réu foi preso em situação de flagrância na posse do canivete e dos celulares subtraídos das vítimas.

As majorantes do emprego de arma branca (canivete) e do concurso de agentes, a despeito do esforço da combativa Defesa, restaram bem comprovadas, pois existe expressa referência da vítima à participação de pelo menos dois elementos no roubo e à utilização de um canivete, que foi apreendido e periciado.

Também restou configurada a majorante prevista no § 2º, inciso V, do artigo 157, do Código Penal. As vítimas relataram que os réus restringiram suas liberdades quase uma hora, no banco de trás do veículo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DA DEFESA TÉCNICA PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, DESCRITA NOS TERMOS DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS, OU A REDUÇÃO DO SEU QUANTUM NA FRAÇÃO DE 1/3. PRETENDE, AINDA, O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL, ANOTADO NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL, PARA O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. POR FIM, POSTULA A

FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. DA ANÁLISE PROBATÓRIA CARREADA AOS AUTOS, PRINCIPALMENTE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO EM JUÍZO, TEM-SE EVIDENCIADO A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PRATICADO PELO ACUSADO. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA, QUE ATRAVÉS DO MATERIAL COLHIDO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA DO ROUBO, PRECISAMENTE NO VIDRO DA SUA CAIXA DE RELÓGIOS, IDENTIFICOU AS DIGITAIS DO ACUSADO. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, AS QUAIS FICARAM TRANCADAS NO QUARTO POR APROXIMADAMENTE UMA HORA, TEMPO SUPERIOR, AO INDISPENSÁVEL PARA À SUBTRAÇÃO CRIMINOSA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA BASTANTE RELEVÂNCIA COM ELEVADÍSSIMO VALOR DE PROVA EM SE TRATANDO DE CRIMES PATRIMONIAIS COMETIDOS COM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ACOLHIMENTO DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE, POSTO QUE EMBORA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, DEVE-SE ESTABELECEER UMA PROGRESSÃO HOMOGÊNEA ENTRE AS CINCO MAJORANTES, DE MODO QUE HAVENDO UMA O ACRÉSCIMO SERÁ DE 1/3 (UM TERÇO). IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. NA HIPÓTESE VERTENTE, DIANTE DA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O ACUSADO MEDIANTE UMA SÓ CONDUTA PRATICOU EFETIVAMENTE SUBTRAÇÕES CONTRA PATRIMÔNIOS DISTINTOS, TENDO COMO CENÁRIO O MESMO CONTEXTO FÁTICO, AFETANDO PERTENCES PESSOAIS DO CASAL, OU SEJA, JOIAS E BIJUTERIAS DA MULHER E DIVERSOS RELÓGIOS DO HOMEM. INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO DA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MAGISTRADO QUE FUNDAMENTOU AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, A FIM DA ELABORAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, CONFORME A NORMA EXPRESSA NO ARTIGO 5º, INCISO XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACUSADO QUE POSSUI SEIS ANOTAÇÕES COM O TRÂNSITO EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. DO MESMO MODO NÃO SE VISUALIZA A OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM, UMA VEZ QUE O TIPO PENAL SE CONSUBSTANCIA NA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, SENDO O ROUBO À RESIDÊNCIA, AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE ALÉM DOS PERTENCES DAS VÍTIMAS, RETIRA TAMBÉM A PAZ DO LOCAL ONDE AS PESSOAS GERALMENTE TENDEM A SE SENTIR MAIS SEGURAS. POR OUTRO LADO, NECESSÁRIO FAZER UM PEQUENO REPARO NO TOCANTE A CONSIDERAÇÃO DA CONDENAÇÃO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO, DIANTE DA VEDAÇÃO EXPRESSA NA SÚMULA Nº 444 EDITADA PELO EXCELSO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COMO TAMBÉM, NA ALEGAÇÃO DA INCLINAÇÃO DO ACUSADO PARA O COMETIMENTO DE CRIMES GRAVES, SEM QUE TENHA SIDO ELABORADO LAUDO MÉDICO PERICIAL CAPAZ DE CLARAMENTE ATESTAR QUANTO A PERSONALIDADE DO AGENTE DELITUOSO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ASSENTÁ-LA DEFINITIVAMENTE EM 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 40 DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO MODIFICADA. (TJ-RJ - APL: 00065978620148190002 RJ 0006597-86.2014.8.19.0002, Relator: DES. SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/05/2015, SÉTIMA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/05/2015 14:09) HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DOAUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MAJORANTE CONFIGURADA. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM PARTE EVIDENCIADO. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. Embora a lei não preveja percentuais mínimo e máximo de majoração da pena pela reincidência, a jurisprudência desta Corte tem se inclinado no sentido de que o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação dessa agravante, deve ser devida e concretamente fundamentada, o que não se verifica na espécie dos autos. 2. Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal, quando a vítima é mantida por tempo juridicamente relevante em poder do agente. 3. Praticado o crime de roubo mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal próprio, e não a hipótese de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 4. Ordem parcialmente concedida apenas para diminuir a exasperação da pena do acusado Bruno de Olinda Andrade, pela reincidência, à fração de 1/6, tornando a reprimenda desse paciente definitiva em 8 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 21 dias-multa. (STJ - HC: 197684 RJ 2011/0033512-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012) Sendo assim, é medida de rigor a condenação do réu, como incurso nas penas do

artigo 157, § 2º, incisos I, II e VII do Código Penal.

Passo à dosagem das penas.

ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I, II E V DO CP. Observando-se os elementos norteadores contidos no artigo 59 do CP, verifico que o réu é portador de maus antecedentes, conforme certidão de fls. 178/180, com sentença transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, aumento, a pena base em 1/6, o que resulta em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantendo-se a reprimenda no patamar acima fixado. Na terceira fase, estão presentes as majorantes previstas nos incisos, I, II e VII, do § 2º do artigo 157, do CP, portanto aumento as penas em 1/2, haja vista que o crime foi cometido em concurso de pelo menos dois agentes; houve emprego de mais de uma arma branca e, a restrição de liberdade das vítimas durou por volta de 01h, resultando a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos de reclusão, e a pena pecuniária de 16 (dezesesseis) dias-multa, em seu mínimo legal.

Deixo de aplicar os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal ao acusado por falta de requisito objetivo e porque o crime de roubo é violento, gravíssimo, assusta a população e gera insegurança social, notadamente quando praticado com emprego de arma, no caso, que tem potencialidade lesiva para matar alguém.

Portador de maus antecedentes, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal).

Ressalte-se que a audácia e índole perniciososa do agente decorre da própria conduta, que atormenta a população, sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível reparação (não raro, a vítima do roubo entra em estado de pânico por longo período, permanecendo traumatizada e reclusa na própria residência, com drástica mudança de hábitos, além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à indispensável prevenção situação que assume maior relevância diante de roubo praticado no interior de residência, com privação à liberdade das vítimas por longo interstício e emprego de arma de fogo a evidenciar covardia e perversidade potencializando o temor insito ao crime, com a correlata intensificação do trauma, a par do concreto acentuado risco de morte em face do artefato aludido). A providência afigura-se absolutamente necessária inclusive diante de réu primário, porquanto o delito praticado traz marcante intranquilidade, denotando não ter o agente compromisso com regras de convivência social, deixando de merecer afago do Estado, pelo menos antes de se submeter ao regime de retiro pleno como forma de angariar confiança e, assim, ser colocado em contato com a mesma sociedade já severamente abalada em face da conduta típica cometida (TJESP, Apelação Criminal nº 990.10.199982-0, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO). Isso destaque-se, não representa mera opinião do julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de fato concreto facilmente constatado por circunstâncias adversas alhures especificadas, representando a concessão de regime mais brando solução responsável pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão. De tal modo vem decidindo esta Egrégia Corte (TJESP, Apelação Criminal nº. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e 188/315; RJDTACrimSP 7/153, 10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379, 25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209, 41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS 73/50).

Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da Apelação Criminal nº. 00018042-98.2010.8.26.0050 por este Tribunal de Justiça, Relator Desembargador SOUZA NERY: "Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede -

especialmente nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido" (STF, HC nº 74.536-9).
Relembre-se que o emprego de arma de fogo, por si só, já bastaria não só para ensejar a majoração das basilares acima do mínimo, como, também, impor o regime prisional mais gravoso, consoante julgados antes colacionados. Àqueles precedentes, some-se recentíssima decisão da Superior Instância na mesma esteira: "Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito, notadamente acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes, denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes" (STJ, HC 369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016, grifei).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado EMERSON DE AMORIM, a pena segregativa de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e a pena pecuniária de 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal, por infração à norma contida no artigo 157, § 2º, incisos I, II e VII, do Código Penal,
Deixo de reconhecer ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação de sua prisão cautelar. Além do que, pois respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória; em casos tais, assim se posiciona o STJ: Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação (RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446). Anote-se, ademais, que o réu é reincidente específico, levando a crer que, em liberdade, pode voltar a delinquir.
Assim, recomende-se o Réu na prisão em que se encontra e expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no "Rol de Culpados". Custas na forma da lei.
P.I.C.

Louveira, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA